

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2217/2533

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
บริษัท พี.แอล.บราเดอร์ส จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา , มาตรา 14

ป.พ.พ. มาตรา

นี้ตามคำพิพากษาที่ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ โดยจำกัด้วงเงินให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบนั้น จำเลยที่ 3 ต้องผูกพันชำระหนี้ในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบกว่าจะชำระหนี้ส่วนที่ต้องรับผิดชอบครบหรือจนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ชำระหนี้ส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบยังไม่ครบและโจทก์ยังมีได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมจึงต้องชำระหนี้ในส่วนที่ตนยังต้องรับผิดชอบ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 291

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่งพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองแก่โจทก์จำนวนเงิน ๑๗,๘๖๐,๘๖๗.๑๑ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ ๓ ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ในต้นเงินเพียง ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ จนกว่าจะชำระ

เสร็จเช่นเดียวกัน หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้โจทก์ยึดทรัพย์
จำนองขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ หากได้เงินยังไม่ครบให้ยึดทรัพย์สินอื่นของ
จำเลยทั้งสามขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ได้จนครบและให้จำเลยทั้งสามชำระค่า
ฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ ๑๐,๐๐๐ บาทแทนโจทก์หลังจากนั้นจำเลย
ที่ ๑ ได้นำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์ ๖๐๐,๐๐๐ บาท และโจทก์นำยึด
ที่ดินจำนองของจำเลยที่ ๓ ขายทอดตลาดไปได้เงินสุทธิจำนวน ๑,๐๙๙,๖๖๐ บาท
โจทก์นำยึดที่ดินจำนองของจำเลยที่ ๒ ไว้ และจำเลยที่ ๒ ได้ชำระหนี้ไถ่ถอนจำนอง
ไปในราคา ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และต่อมาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ จำเลยที่ ๑ ได้ชำระ
หนี้ให้แก่โจทก์อีกบางส่วนจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ จึงยังคงเป็นหนี้
โจทก์จำนวน ๒๑,๑๗๔,๘๘๔.๐๙ บาท หลังจากนั้นไม่ได้มีการชำระหนี้ให้แก่โจทก์อีก
จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามคำพิพากษาร่วมด้วยดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓๐,๘๓๗,๕๒๗.๓๓ บาท ส่วนจำเลยที่ ๓ ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามคำพิพากษา
ร่วมด้วยดอกเบี้ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๒๐,๗๕๐.๙๕ บาท ตามรายการคำนวณยอด
หนี้ตามคำพิพากษาท้ายฟ้อง จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาถึงที่สุดเป็น
จำนวนแน่นอนเกินกว่าห้าแสนบาท และไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึด
มาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้จำเลยทั้งสามจึงเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสามล้มละลาย

จำเลยที่ ๑ ไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ชำระหนี้ใน
ส่วนที่ผูกพันตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วเพราะตามคำพิพากษาดังกล่าวได้
กำหนดจำนวนหนี้ต้องรับผิดชอบไว้มิใช่รับผิดชอบทั้งหมดเต็มจำนวนในหนี้ของจำเลยที่ ๑
จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ได้ร่วมกันชำระหนี้ในส่วนของตนครบถ้วนแล้ว แต่โจทก์ไม่สุจริต
กลับนำเงินที่จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ชำระไปชดใช้แก่จำเลยที่ ๑ จึงทำให้หนี้ของจำเลยที่ ๒

ที่ ๓ ยังคงค้างชำระ จึงเป็นยอดหนี้เท็จและไม่มีมูลที่จะฟ้องจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ได้
จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาดตามพ
ระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔

จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หนี้ตามคำพิพากษากำหนดให้จำเลยที่ ๓ ร่วมรับผิดชอบ
จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ในต้นเงิน ๑๗,๘๖๐,๘๖๗.๑๑ บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๐
ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ จนกว่าจะชำระเสร็จ โดย
จำเลยที่ ๓ ร่วมรับผิดชอบในต้นเงินเพียง ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท กับดอกเบี้ยในอัตราและ
ระยะเวลาเดียวกันดังกล่าวจะหนี้จำเลยที่ ๓ จึงต้องผูกพันชำระหนี้ในส่วนที่จำเลยที่
๓ จะต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้จนกว่าจะชำระหนี้ส่วนที่ต้องรับผิดชอบครบหรือจนกว่าโจทก์จะ
ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้โดยจำเลยที่ ๑
ผ่อนชำระ ๔ ครั้งเป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท และจำเลยที่ ๒ ได้ถอนจำนองที่ดินของ
จำเลยที่ ๒ เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่นำไปชำระหนี้ได้เพียงดอกเบี้ยส่วนหนึ่ง
ของหนี้ที่ค้างชำระอยู่เท่านั้น จึงมีหนี้ที่จำเลยที่ ๑ ยังคงค้างชำระทั้งต้นเงินและ
ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องรวมทั้งสิ้น ๓๐,๘๗๘,๕๒๗.๓๒ บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย
จ.๔ ส่วนการขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ ๓ ได้เงิน ๑,๐๙๙,๖๖๐ บาท หักใช้หนี้
ได้เฉพาะดอกเบี้ยในส่วนที่จำเลยที่ ๓ ต้องรับผิดชอบแล้ว ยังคงค้างชำระต้นเงินและ
ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๖,๕๒๐,๗๕๐.๙๕ บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๕

เมื่อโจทก์ยังมิได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมจึงต้องชำระหนี้ในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบจำนวน ๖,๕๒๐,๗๕๐.๙๕ บาท ทั้งนี้ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทศที่ ๒๙๑ จำเลยที่ ๓ จึงยังไม่หลุดพ้นจากหนี้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยที่ ๓ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

ศาลแพ่ง - นายประพาท อนมาน

ศาลอุทธรณ์ - นายสมพงษ์ สอนิเณร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ